



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/833/2020
מס' בקשה: 5/145/2021

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

לפני כבוד המפקחת הבכירה על רישום מקרקעין
אושרת ארפי מוראי

1. שותפות הברזל 24' (לא רשומה)
 2. אליס נכסים והשקעות בע"מ
 3. אווה סווק נכסים בע"מ
 4. א.מ. רוזאל נכסים והשקעות בע"מ
- באמצעות ב"כ: עו"ד ויקטור בן חיים
הברזל 11, תל אביב - יפו

המבקשות:

נגד

גרליץ עמנואל
באמצעות ב"כ: עו"ד אבנר אשד
תרמ"ב 5, ראשון לציון

המשיב:

החלטה

1. בקשה לביטול פסק דין שניתן בהעדר הגנה.
2. עניינו של ההליך העיקרי בבניין משרדים ברחוב הברזל 24' בתל אביב, הרשום בפנקס הבתים המשותפים חלקה 355 בגוש 6638 (להלן - "הבית המשותף"). הבית המשותף מורכב ממבנה אחד בן חמש קומות וכולל 5 דירות (אולמות). על הבית המשותף חל תקנון מוסכם שנרשם ביום 15.2.2001, עם מתן צו רישום הבית בפנקס הבתים המשותפים.
3. המשיב, התובע בהליך העיקרי (להלן - "המשיב"), הוא בעלים של 3 דירות בבית המשותף, הרשומות בפנקס הבתים המשותפים תתי חלקות 1, 2 ו-3. שיעור חלקיו ברכוש המשותף עומד על 126/244 (52%).
4. המשיב משמש, מזה שנים רבות, נציגות הבית המשותף.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/833/2020
מס' בקשה: 5/145/2021

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

5. המבקשות, שותפות הברזל 24 א' (שותפות שאינה רשומה) ושלוש חברות השותפות בה, חברת אלס נכסים והשקעות בע"מ, חברת אווה סווק נכסים בע"מ וחברת א.מ. רוזאל נכסים והשקעות בע"מ (להלן - "המבקשות"), הן בעלים במשותף של דירה בבית המשותף, הרשומה בפנקס הבתים המשותפים תת חלקה 4. שיעור חלקן ברכוש המשותף עומד על 38/244 (16%).

6. בכתב התביעה עתר המשיב לחיוב המבקשות בתשלום סך של 11,391 ש"ח, חלקן בהוצאות פינוי קרטונים ובהוצאות שמירה, הנמנות כנטען עם הוצאות החזקה תקינה וניהול הרכוש המשותף בבית המשותף. עוד כנטען, משנת 2007 ובמשך 12 שנים שילמו המבקשות חלקן בהוצאות אלה, ללא סיג. זאת, לנוכח מאפייניו של הבית המשותף המשמש לתעשייה ולמשרדים ובשל כך הצורך בשירותי פינוי קרטונים ובשמירה על המבנה.

7. ברקע הדברים, פסק דין שניתן על ידי כבוד המפקחת הבכירה על רישום מקרקעין (כתוארה דאז) טלי להב מיום 3.6.2020, בתביעה זהה שהגיש המשיב נגד המבקשות ביחס לתקופה קודמת בזמן (תביעה שמספרה 5/750/2019). בפסק הדין נדחתה טענת המשיב לחיוב המבקשות בהוצאות שעניינן פינוי קרטונים ושמירה. בתוך כך, נקבע בפסק הדין כי "פתוחה בפני התובע האפשרות לכנס האסיפה הכללית, על מנת לאשר את סעיפי ההוצאה המובהקים ואלה שטעוניהם דיון והחלטה. ככל שתתקבל החלטת האסיפה הכללית לגבות בגין צורך ספציפי בבית המשותף, לרבות בגין איסוף קרטונים, אזי יהיו הנתבעות מחויבות לשאת בהוצאות אלה. ... גם שירותי אבטחה אינם שירותים אוטומטיים הנדרשים בכל בית משותף, יש לקבל החלטה המתייחסת לצורך בבית המשותף לאבטחה חודשית, תוך קבלת החלטה משותפת לעניין גובה התשלום הנדרש בהקשר זה. ... גם לגבי הוצאות שמירה ואבטחה יש לקבל החלטת האסיפה הכללית שתחייב ממילא גם את הנתבעות" (פסקאות 14-15 לפסק הדין).

8. ביום 18.6.2020 הגיש המשיב ערעור על פסק דינה של המפקחת להב לבית המשפט המחוזי בתל אביב יפו (עש"א 45311-06-20).



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/833/2020
מס' בקשה: 5/145/2021

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

9. טרם הוכרע הערעור, הגיש המשיב ביום 21.10.2020 התביעה דנן.
בגדרה, הוסיף וטען המשיב כי בהתאם לפסק דינה של המפקחת להב כונסה ביום 2.7.2020 אסיפה כללית של בעלי הדירות בבית המשותף, אשר אישרה הוצאות שעניינן פינוי קרטונים ושמירה, כפי שנהגו בבית המשותף במשך כל השנים. חרף פניות המשיב למבקשות להסדיר תשלום חלקן בהוצאות אלה, לרבות לנוכח החלטת האסיפה הכללית, הן מיאנו לעשות כן. לפיכך, הוגשה התביעה דנן להורות חיוב המבקשות בתשלום חלקן בהוצאות פינוי קרטונים ושמירה, הכולל יתרת חוב מושא התביעה שמספרה 5/750/2019.
10. ביום 13.1.2021 ניתן פסק דין בהעדר הגנה על ידי כבוד המפקחת הבכירה על רישום מקרקעין א' שרייבר, המורה חיוב המבקשות לשלם למשיב סכום התביעה בסך של 11,391 ש"ח, וכן הוצאות משפט (להלן - "פסק הדין").
11. ביום 16.2.2021 עתרו המבקשות בבקשה דנן לביטול פסק הדין ולעיכוב הליכי הוצאה לפועל.
12. עם חילופי גברי בלשכת המפקחת על רישום מקרקעין, הועברה הבקשה לטיפול.
13. בהחלטה מיום 28.2.2021 הורתי עיכוב הליכי הוצאה לפועל עד למתן החלטה בבקשה.
14. ביום 10.3.2021 הוגשה תגובת המשיב, במסגרתה התנגד לבקשה.
15. ביום 31.5.2021 התקיים לפניי דיון בבקשה.
16. ביני וביני, ביום 15.12.2020 ניתן פסק דין בערעור שהגיש כאמור המשיב על פסק הדין בתביעה שמספרה 5/750/2019. בהתאם לפסק הדין שניתן על ידי בית המשפט המחוזי בשבתו כבית משפט לערעורים, כבוד השופט ג' גונטובניק, הערעור התקבל ופסק דינה של המפקחת להב בוטל, תוך שבית משפט שלערעור הורה החזרת התביעה למפקחת על רישום מקרקעין "לשמיעה מחודשת" (עש"א 45311-06-20).



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/833/2020
מס' בקשה: 5/145/2021

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

17. בשל חילופי גברי בלשכת המפקחת על רישום מקרקעין הועבר הטיפול בתביעה לכבוד המפקחת הבכירה על רישום מקרקעין ד' קציר-ברין.
18. ביום 9.11.2021 התקיים לפני המפקחת קציר-ברין דיון לבירור התביעה. במסגרתו, ניתן בהסכמת הצדדים - המשיב והמבקשת 3 בהליך דכאן - פסק דין, לפיו המבקשת 3 חוזרת בה מהבקשה דנן לביטול פסק הדין ותשלם ההוצאות בגין פינוי קרטונים ושמירה למשיב בתוך 14 ימים. עוד כמצוין בפסק הדין, כלשונו: "ככל שפסק הדין בתיק המקביל (5/833/2020) יבוטל (מסיבה כלשהי) מסכימה הנתבעת 3 כי פסק הדין נגדה לא יבוטל והיא תישא במלוא סכום התביעה" (ההדגשה במקור). בתוך כך, הוסכם על הצדדים גובה החיוב מושא שתי התביעות, וחובת המבקשות "לשאת בהוצאות תחזוקת הבית לתקופות שלא נכללו בתביעות דנן. למען הסר ספק, על הנתבעים לשאת בהוצאות אלו לרבות הוצאות פינוי קרטונים והוצאות שמירה".
19. המבקשת 2 בהליך דכאן הגישה ערעור על פסק דינה של המפקחת קציר-ברין לבית המשפט המחוזי בתל אביב יפו בשבתו כבית משפט לערעורים (עש"א -12-66963-21).
20. בתוך כך, עתרה בגדרי ההליך דנן, בתגובה לבקשת המשיב מיום 18.1.2022, בבקשה לעכב מתן ההחלטה בבקשה דנן עד למתן פסק דין בערעור.
21. בפסק דין מיום 21.6.2022 דחה בית משפט שלערעור, כבוד השופט ג' גונטובניק, הערעור, בהוסיפו כי פסק דינה של המפקחת קציר-ברין ניתן "שעה שנכחו באולמה מי שהיו מוסמכים, מבחינה פורמלית, לייצג את כל הנוגעים בדבר".
22. בנסיבות אלה, משקיבלה על עצמה המבקשת 3 החוב מושא התביעה דנן במלואו - כפי הסכמת המשיב והמבקשת 3 אשר קיבלה תוקף של פסק הדין מיום 9.11.2021 בתביעה שמספרה 5/750/2019 - ומשנדחה ערעור המבקשת 2 על פסק דין זה על ידי בית משפט שלערעור, הנני להורות ביטול פסק הדין שניתן בהעדר הגנה בתביעה דנן.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/833/2020
מס' בקשה: 5/145/2021

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

23. הצדדים יפעלו בהתאם לפסק הדין מיום 9.11.2021 בתביעה שמספרה 5/750/2019, אשר במסגרתו הסכימה המבקשת 3 לשאת במלוא סכום התביעה דנן.

24. אשר להוצאות משפט, לנוכח ריבוי ההליכים שבין הצדדים בסכסוך שעניינו חיוב המבקשות בתשלום חלקן היחסי בהוצאות פינוי קרטונים ושמירה בבית המשותף, ומשסבורני כי התביעה דנן הוגשה שלא לצורך, משבמועד הגשתה היה תלוי ועומד ערעור שהגיש המשיב על פסק דין שניתן בתביעה אחרת שעניינה זהה, ולימים אף ניתן פסק דין בגדרי התביעה האחרת במסגרתו קיבלה על עצמה המבקשת 3, שותפה בשותפות, תשלום סכום החיוב לרבות בגין התקופה מושא התביעה דנן, הנני להורות כי כל צד יישא בהוצאותיו.

25. משהורתי ביטול פסק הדין שניתן בתביעה דנן, מתבטלים מאליהם הליכי הוצאה לפועל מושא פסק דין זה. לפיכך, אני נדרשת לבקשה לביטול צו עיכוב הליכי הוצאה לפועל (בקשה שמספרה 5/1076/2022).

המזכירות תמציא ההחלטה לצדדים.

ניתנה היום, י' אב תשפ"ב, 7 אוגוסט 2022, בהעדר הצדדים.

אושרת ארפי מוראי
מפקחת בכירה על רישום מקרקעין
תל אביב יפו